المسألة الثانية : عقد الذمة ، ودفع الجزية :

١- تعريفه : الذمة لغة : العهد ، وهو الأمان والضمان .

وعقد الذمة اصطلاحاً : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم .

٢- مشروعيته : الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى : ﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴾ [التوبة :٢٩] وقوله ﷺ في حديث بريدة : (ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية)[١] .

٣- من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال ، المكلفين ، الأحرار ، الأغنياء القادرين على الأداء ، فلا تؤخذ من العبد ؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير ، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال ، ولا تؤخذ من المريض المزمن ، والشيخ الكبير ؛ لأن دماءهم محقونة ، فأشبهوا النساء .

٤- موجب عقد الذمة : يوجب هذا العقد مع الكفار : حرمة قتالهم ، والحفاظ على أموالهم ، وصيانة أعراضهم ، وكفالة حريتهم ، وعدم إيذائهم ، ومعاقبة من قصدهم بأذى ، لقوله ﷺ : (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)[٢] .

المسألة الثالثة : عقد الأمان :

١- تعريفه :

الأمان لغة : ضد الخوف .

واصطلاحاً : هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة .

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٣١) .

(٢) المصدر السابق .